

Anlagenkonvolut

zum Kurzprotokoll der 3. Sitzung des
Ausschusses für Kultur und Medien
am 25. Juni 2025



**Ausschussdrucksache 21(22)3
vom 20. Juni 2025**

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zu TOP 3 der 3. Sitzung am 25. Juni 2025

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Kulturgutschutzgesetzes
(1. KGSGÄndG)
BT-Drucksache 21/219

Ausschuss für Kultur und Medien

(22. Ausschuss)

21. Wahlperiode

Änderungsantrag

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

**Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Kulturgutschutzgesetzes
(1. KGSGÄndG)**

BT-Drucksache 21/219

Der Bundestag wolle beschließen:

Artikel 1 Nummer 16 wird durch die folgende Nummer 16 ersetzt:

„16. § 51 wird durch den folgenden § 51 ersetzt:

„§ 51

Rückgabeanspruch wegen Verstoßes gegen das Recht der Europäischen
Union

Ist Kulturgut entgegen einem im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten, unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union unrechtmäßig eingeführt worden, so ist es an den betreffenden Staat zurückzugeben, sofern der Rechtsakt der Durchführung einer vom Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dient.“

Berlin, den 20. Juni 2025

**Jens Spahn, Alexander Hoffmann und Fraktion
Dr. Matthias Miersch und Fraktion**

Begründung

Zu Artikel 1 Nummer 16 wird wie folgt ergänzt:

Der Artenschutz, insbesondere Verordnung (EG) Nr. 338/97, ist nach geltender Rechtslage vom Wortlaut des § 51 KGSG erfasst. Angesichts der vorrangigen Ausrichtung der Vorschrift auf Verordnungen der Europäischen

Union, die im Rahmen von Embargoregelungen Beschränkungen zum Kulturgüterverkehr aus Kriegs- und Krisengebieten enthalten, ist der Artenschutz auszunehmen. Insbesondere können Kulturgüter, die unter Verstoß gegen Verordnung (EG) Nr. 338/97 eingeführt werden, unabhängig von den kulturgutschutzrechtlichen Bestimmungen vom Zoll beschlagnahmt und ggf. im Rahmen der anschließenden Verwertung an ihre Herkunftsstaaten zurückgegeben werden.